Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten en producten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn zorgvuldig opgesteld om een helder en eerlijk overzicht te bieden van wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met deze voorwaarden. Wij adviseren u om de voorwaarden aandachtig door te lezen en een kopie te bewaren voor uw eigen administratie. Bij vragen of onduidelijkheden staan wij altijd klaar om u verder te helpen

Definities:

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Wedigify B.V. opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden:

b. Wedigify B.V.: leverancier gevestigd te Rotterdam die de opdracht als bedoeld onder punt a. heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;

c. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of vermenigvuldigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden, geluid of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

d. Emergency: het falen van een product en/of dienst dat zo spoedig mogelijk onderzocht en opgelost moet worden om reden dat het product en/of dienst niet verder kan functioneren.

e. Bug: een fout in de software van een product en/of dienst waardoor deze niet functioneert zoals bedoeld.

f. Request: een ontbrekende functionaliteit die niet voldoet aan een criteria van een bug of emergency.

artikel 1: toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, opdrachten, verkopen, leveringen en alle overige met Wedigify B.V. gesloten overeenkomsten.

Voorwaarden van de opdrachtgever zullen slechts van toepassing zijn op de met Wedigify B.V. gesloten overeenkomsten voor zover Wedigify B.V. dat schriftelijk heeft erkend en bevestigd.

De opdrachtgever met wie eenmaal op onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de later met Wedigify B.V. gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

artikel 2: offertes en aanbiedingen definities

Het enkele uitbrengen door Wedigify B.V. van een prijsopgave, begroting, voorcalculatie, offerte of aanbieding verplicht Wedigify B.V. niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

Indien in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk is bepaald dat deze geldt als aanbod, geldt dit aanbod gedurende een termijn van één

maand, tenzij in de offerte of aanbieding een andere termijn is opgenomen.

Een overeenkomst komt tot stand zodra opdrachtgever de offerte of aanbieding schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard en Wedigify B.V. deze aanvaarding heeft ontvangen.

Door aanvaarding van de offerte of aanbieding verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden en wijst Wedigify B.V. eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Indien opdrachtgever bij aanvaarding voorbehouden, wijzigingen of aanvullingen maakt ten opzichte van de offerte of aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien Wedigify B.V. deze afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd.

Een door Wedigify B.V. uitgebrachte offerte, aanbieding of opdrachtbevestiging omvat uitsluitend de daarin beschreven werkzaamheden, diensten, functionaliteiten en deliverables. Werkzaamheden, koppelingen, functionaliteiten, optimalisaties of diensten die niet expliciet zijn opgenomen, vallen buiten scope.

Alle aanvullende werkzaamheden buiten de overeengekomen scope worden beschouwd als meerwerk en worden uitsluitend uitgevoerd na schriftelijk akkoord van opdrachtgever, tenzij sprake is van noodzakelijke spoedwerkzaamheden ter voorkoming van directe schade of verstoring. In dat geval informeert Wedigify B.V. opdrachtgever zo spoedig mogelijk.

Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de overeengekomen werkzaamheden meer tijd of inzet vragen dan redelijkerwijs bij aanvang kon worden voorzien, zal Wedigify B.V. opdrachtgever hierover informeren. Partijen stemmen vervolgens schriftelijk af of sprake is van scopebeperking, herprioritering of aanvullend budget.

Budgetten, urenindicaties en planningen zijn gebaseerd op de informatie die bij aanvang van de opdracht beschikbaar is. Indien uitgangspunten wijzigen, informatie onvolledig blijkt, externe afhankelijkheden vertragen of opdrachtgever aanvullende wensen heeft, kan dit gevolgen hebben voor planning, budget en oplevering.

Indien sprake is van een project op basis van een urenbudget of timebox, is het overeengekomen werkbudget leidend. Wedigify B.V. is niet verplicht werkzaamheden uit te voeren buiten het overeengekomen budget, tenzij hiervoor schriftelijk aanvullend akkoord is gegeven door opdrachtgever.

artikel 3: elektronisch dataverkeer

Een e-mailbericht zal in het kader van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten gelijk gesteld worden met de schriftelijke verklaring.

Bij een geschil over het al dan niet ontvangen of verzonden zijn van e-mail berichten zullen de logfile-gegevens van Wedigify B.V. tot volledig bewijs strekken. Opdrachtgever kan zijn niet opschorten middels betwisting hiervan.

artikel 4: wijzigingen en annuleringen

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen de opdrachtgever en Wedigify B.V. zijn overeengekomen.

Wedigify B.V. behoudt zich het recht voor om opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van de omstandigheden dat nakoming in de redelijkheid niet van Wedigify B.V. kan worden verlangd. De opdrachtgever heeft bij annulering generlei recht op schadevergoeding.

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Wedigify B.V. met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Wedigify B.V. ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Wedigify B.V. geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Wedigify B.V. reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

artikel 5: prijzen

Vergoedingen voor verrichte werkzaamheden geschieden overeenkomstig de in de offerte c.q. overeenkomst vermelde prijs of tegen nadere schriftelijk op te maken prijsafspraken. Niet in de offerte genoemde werkzaamheden worden op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij ook hiervoor schriftelijk prijsafspraken zijn vastgesteld.

Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Wedigify B.V. is altijd gerechtigd om de prijzen aan te passen aan de wijzigingen in prijsbepalende factoren opgetreden in het tijdvlak gelegen na het tijdstip van aanvaarding der opdracht en uitvoering der werkzaamheden. Indien deze aanpassing binnen drie maanden na aanvaarding van de opdracht plaatsvindt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij prijswijzigingen het gevolg zijn van wetgeving en/of overheidsmaatregelen.

Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computer programmatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Wedigify B.V. tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

Wedigify B.V. behoudt zich het recht voor om haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van inflatiecorrectie of marktontwikkelingen. Eventuele aanpassingen worden ten minste 30 dagen vooraf schriftelijk aangekondigd aan de opdrachtgever.

artikel 6: verplichtingen van Wedigify B.V.

Wedigify B.V. verbindt zich jegens de opdrachtgever om hem diensten te leveren overeenkomstig de omschrijving als nader in de offerte of overeenkomst gegeven.

Wedigify B.V. garandeert dat aan haar opgedragen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk vakwerk en in overeenstemming

met de daarvoor eventueel geldende voorschriften. Wedigify B.V. waarborgt dat het geleverde werk origineel is, tenzij gelijkenis wordt vereist. In het laatste geval vrijwaart de opdrachtgever Wedigify B.V. voor aansprakelijkheid ter zake jegens derden.

Wedigify B.V. bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Wedigify B.V. verplicht zich desgevraagd de aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

Wedigify B.V. is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit haar inziens een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

De verplichting van Wedigify B.V. vervalt: a. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst of een deel daarvan niet of niet juist nakomt. b. Indien de opdrachtgever werkzaamheden verlangt die afwijken van het advies van Wedigify B.V. c. Indien door anderen dan door hulpkrachten en andere personen die rechtstreeks in opdracht van Wedigify B.V. werkzaam zijn werkzaamheden aan de opdracht hebben uitgevoerd, daaronder begrepen wijzigingen achteraf.

De aansprakelijkheid voor Wedigify B.V. uit hoofde van deze garantie zal in alle gevallen beperkt zijn tot het totaal gefactureerde bedrag per opdracht exclusief BTW.

artikel 7: verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht om aan Wedigify B.V. tijdig alle informatie te verschaffen die in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst voor Wedigify B.V. van belang zou kunnen zijn.

Wedigify B.V. heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Wedigify B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wedigify B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog na te komen wat is overeengekomen. Wedigify B.V. is niet aansprakelijk voor een te late levering van producten uitbesteed aan derden.

Het is de opdrachtgever verboden om werknemers, medewerkers of hulpkrachten van Wedigify B.V. in dienst te nemen of daartoe pogingen te ondernemen. Bij overtreding van dit verbod zal de opdrachtgever een direct opeisbare boete aan Wedigify B.V. zijn verschuldigd ter grootte van 5 keer de jaaromzet van de betreffende kracht, berekend naar de gemiddelde over de vijf jaar voorafgaande aan de indiensttreding van de werknemer bij de opdrachtgever.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Wedigify B.V. veranderingen in de ontwerpen, schetsen, illustraties e.d. te (laten) aanbrengen. Altijd dient de opdrachtgever Wedigify B.V. in de gelegenheid te stellen de wijzigingen uit te voeren. Veranderingen die nodig zijn wegens een gewijzigde of foutieve opdracht zullen extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

De opdrachtgever is verplicht Wedigify B.V. vier exemplaren van het werk te doen toekomen zodra reproductie heeft plaats gevonden.

Indien de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bedrijven verstrekt, dient hij hiervan Wedigify B.V. onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien de opdrachtgever dezelfde of een soortgelijke opdracht reeds eerder aan een ander bedrijf heeft gegeven dient hij dat bij zijn opdracht-verstrekking aan Wedigify B.V. te vermelden ongeacht of die opdracht door de ander al dan niet is aanvaard.

Het proefexemplaar of het prototype van een door de opdrachtgever te vermenigvuldigen project dient ter waarborging van een juiste uitvoering aan Wedigify B.V. ter goedkeuring te worden voorgelegd, voordat tot vermenigvuldiging wordt overgegaan. Wedigify B.V. controleert de laatste proef of laatste prototype en voorziet deze van haar paraaf en datum met vermelding “goed voor reproductie”.

artikel 8: aanlevering en bewaring

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig, volledig en correct aanleveren van alle informatie, data, content, bestanden, accounts, toegangsrechten, API-gegevens, documentatie en overige materialen die Wedigify B.V. nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, rechtmatigheid en bruikbaarheid van alle door of namens opdrachtgever aangeleverde informatie, data, content, productgegevens, afbeeldingen, teksten, klantgegevens, ordergegevens en overige materialen.

Wedigify B.V. is niet verantwoordelijk voor vertraging, extra werkzaamheden, fouten of beperkingen die ontstaan als gevolg van onjuiste, onvolledige, te late of ondeugdelijke aanlevering door opdrachtgever of door derden namens opdrachtgever.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van kopieën en back-ups van aangeleverde data, bestanden, content, productinformatie, klantgegevens, ordergegevens en overige materialen.

Wedigify B.V. zal zorgvuldig omgaan met door opdrachtgever verstrekte gegevens en bestanden, maar is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, onvolledigheid of onjuistheid van aangeleverde of verwerkte data, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Wedigify B.V.

Indien Wedigify B.V. werkzaamheden uitvoert op basis van door opdrachtgever aangeleverde data, productinformatie, exports, imports, API-koppelingen of externe systemen, blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid en controle daarvan.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van werkende accounts, toegangsrechten, verificaties, betaalgegevens, testomgevingen, API-rechten en eventuele ondersteuning vanuit externe leveranciers of implementatiepartners.

Indien opdrachtgever niet tijdig voldoet aan de verplichtingen uit dit artikel, is Wedigify B.V. gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten. Eventuele vertraging, meerwerk of extra kosten die hieruit voortvloeien, komen voor rekening van opdrachtgever.

artikel 9: storingen en incidenten

Wedigify B.V. spant zich in om haar dienstverlening zorgvuldig en professioneel uit te voeren. Het is echter technisch onmogelijk om iedere storing, fout of onderbreking in digitale dienstverlening te voorkomen.

Onder een emergency wordt verstaan: een ernstige verstoring in een door Wedigify B.V. opgeleverde functionaliteit waardoor het platform of een essentieel onderdeel daarvan niet meer kan functioneren.

Onder een bug wordt verstaan: een aantoonbare fout in door Wedigify B.V. gerealiseerde maatwerkfunctionaliteit, waardoor deze niet functioneert conform de schriftelijk overeengekomen scope.

Onder een request wordt verstaan: een wens, wijziging, optimalisatie of ontbrekende functionaliteit die niet kwalificeert als bug of emergency.

Responstijden, behandeltijden en beschikbaarheid gelden uitsluitend indien en voor zover deze expliciet zijn overeengekomen in een Service Level Agreement of opdrachtbevestiging.

Behandeltijden zijn geen gegarandeerde oplostijden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De daadwerkelijke oplostijd is afhankelijk van de aard van het incident, de complexiteit, de beschikbaarheid van informatie, externe afhankelijkheden en eventuele medewerking van opdrachtgever of derden.

Storingen, bugs, beperkingen, downtime, API-wijzigingen, performanceproblemen of functionele wijzigingen in systemen van derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van Wedigify B.V. Hieronder vallen onder andere Shopify, Magento, Adobe Commerce, AFAS, hostingpartijen, betaalproviders, apps, extensies, thema's, Google, Meta, Channable, Mailchimp, Trustpilot, Cookiebot en overige externe software of platformen.

Indien een storing of beperking wordt veroorzaakt door een derde partij, zal Wedigify B.V. opdrachtgever waar mogelijk ondersteunen bij analyse, communicatie en begeleiding richting deze derde partij. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor herstel ligt in dat geval bij de betreffende derde partij.

Werkzaamheden die voortvloeien uit storingen, wijzigingen, beperkingen of fouten bij externe leveranciers, platforms, apps, API's of koppelingen kunnen als meerwerk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

artikel 10: levering

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Wedigify B.V. zijn bedrijf uitoefent.

De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Wedigify B.V. te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Wedigify B.V. bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

Alle in een offerte of anderszins genoemde leveringstermijnen zijn vrijblijvend tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een fatale leveringsdatum zijn overeengekomen. Wedigify B.V. verbindt zich om al het redelijkerwijs mogelijke te doen om binnen de gewenste termijn te leveren.

Een overeengekomen leveringstermijn gaat voor Wedigify B.V. eerst in nadat alle door de opdrachtgever te verstrekken gegevens door Wedigify B.V. zijn ontvangen en, indien enige vooruitbetaling mocht zijn overeengekomen, deze vooruitbetaling door Wedigify B.V. is ontvangen.

Wedigify B.V. in niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.

Wanneer de prestatie in gedeelten moet geschieden, zal ieder gedeelte als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle rechtsgevolgen van dien.

artikel 11: onderzoek bij aflevering en reclames

Indien bij niet deugdelijk levering of prestatie aan de zijde van Wedigify B.V. door de opdrachtgever niet binnen 14 dagen schriftelijk wordt gereclameerd, is Wedigify B.V. niet meer gehouden aan de bezwaren van de opdrachtgever tegemoet te komen.

De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleken het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

De prestatie van Wedigify B.V. geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in lid 1 van dit artikel in acht heeft genomen.

Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlegd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Wedigify B.V. voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

Wedigify B.V. is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

artikel 12: monsters en modellen

Is aan de opdrachtgever een monster, model, testexemplaar, werkexemplaar, concept of versie getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

artikel 13: aansprakelijkheid en vrijwaring

De aansprakelijkheid van Wedigify B.V. is beperkt tot directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Wedigify B.V. in de uitvoering van de overeenkomst.

De totale aansprakelijkheid van Wedigify B.V. is in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat opdrachtgever voor de betreffende opdracht aan Wedigify B.V. heeft betaald, exclusief btw, met een maximum van het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Wedigify B.V. wordt uitgekeerd.

Indien sprake is van een doorlopende overeenkomst, is de aansprakelijkheid

beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever in de drie maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit aan Wedigify B.V. heeft betaald, exclusief btw.

Wedigify B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, omzetverlies, winstderving, gemiste besparingen, reputatieschade, dataverlies, verlies van klanten, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verminderde vindbaarheid, schade door advertentieprestaties of schade door het niet functioneren van systemen van derden.

Wedigify B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of verband houdt met Shopify, Magento, Adobe Commerce, AFAS, hostingpartijen, betaalproviders, apps, extensies, thema's, API's, Google, Meta, Channable, Mailchimp, Trustpilot, Cookiebot of andere externe software, systemen, platformen of leveranciers.

Wedigify B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste, onvolledige, onrechtmatige of te laat aangeleverde informatie, data, content, productgegevens, klantgegevens, ordergegevens, toegangsinformatie of instructies van opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden.

Wedigify B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat nadat opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht aan door Wedigify B.V. opgeleverde werkzaamheden, code, configuraties, templates, koppelingen of instellingen.

Adviezen van Wedigify B.V. worden naar beste kennis en inzicht gegeven. Wedigify B.V. is niet aansprakelijk voor de zakelijke, commerciële, juridische, fiscale, technische of operationele gevolgen van beslissingen die opdrachtgever op basis van deze adviezen neemt.

Opdrachtgever vrijwaart Wedigify B.V. tegen aanspraken van derden die verband houden met door opdrachtgever aangeleverde content, data, afbeeldingen, teksten, productinformatie, klantgegevens, ordergegevens, merken, handelsnamen, auteursrechten, privacyrechten of overige rechten van derden.

Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Wedigify B.V. vervalt twaalf maanden nadat opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade en de daarvoor aansprakelijke partij.

artikel 14: overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan Wedigify B.V. niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Van overmacht door Wedigify B.V. is sprake indien Wedigify B.V. na sluiting van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of met betrekking tot de voorbereidingen daarvan te voldoen door onvoorziene omstandigheden van welke aard ook, zoals o.a. oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, ziekte of ongeval, bedrijfsbezetting, vervoersproblemen, overheidsmaatregelen, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld en daar halve buiten de risicosfeer van Wedigify B.V. ontstaan, waardoor Wedigify B.V. de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder, naar haar oordeel, bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten.

In geval van overmacht heeft Wedigify B.V. het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te annuleren, zulks door een eenvoudige

mededeling aan de opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Wedigify B.V. over de door de annulering geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.

Indien Wedigify B.V. bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Wedigify B.V. gerechtigd het reeds geleverde c.q. de diensten welke reeds zijn verleend, afzonderlijk te factureren, en is de opdrachtgever gehouden de desbetreffende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

artikel 15: betaling

Het bedrag dat aan vergoeding in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Wedigify B.V.

Reisuren worden volledig in rekening gebracht, tenzij anders uit de overeenkomst volgt.

De door Wedigify B.V. gemaakte kosten (o.a. onderzoek-, documentatiekosten e.d.) worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Wedigify B.V. kan te allen tijde van de opdrachtgever verlangen dat de gehele of een gedeelte van de overeengekomen vergoeding en/of te maken kosten vooruit betaald wordt.

Tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de betalingen te verrichten binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder dat hierdoor enig recht op aftrek of korting ontstaat.

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever vervallen alle door Wedigify B.V. aan de opdrachtgever overgedragen rechten met het verstrijken van de betalingstermijn. Dit brengt onder meer mede dat het de opdrachtgever alsdan niet is toegestaan het hem ter beschikking gestelde werk voor enig doel te gebruiken of te laten gebruiken.

De opdrachtgever zal in gebreke zijn uitsluitend door overschrijding van de in lid 5 van dit artikel genoemde betalingstermijn. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgevervan rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Wedigify B.V. is gerechtigd een rentevergoeding in rekening te brengen gelijk aan het wettelijk rentepercentage verhoogd met 2%, te berekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft over te gaan tot betaling van het verschuldigde bedrag waartoe hij is aangemaand, dan heeft zulks onverminderd enig overigens aan Wedigify B.V. toekomend vorderingsrecht tot gevolg dat: a. Alle overige ten name van de opdrachtgever bij Wedigify B.V. openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden. b. Alle kosten van Wedigify B.V. zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder begrepen incassokosten, discontokosten, bankprovisies en dergelijke, om tot gehele of gedeeltelijke inning van haar vordering op de opdrachtgever te geraken, ten laste van de opdrachtgever komen. Ongeacht de werkelijk in verband met het incasso gemaakte zal de

opdrachtgever in ieder geval aan Wedigify B.V. verschuldigd zijn 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 500,-. Indien de werkelijke kosten hoger zijn dan genoemde 15% van het factuurbedrag dan zullen de werkelijke kosten ten laste van de opdrachtgever worden gebracht. Ingeval van betaling door middel van wissels en cheques komen wissel en cheque kosten ten laste van de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor kosten van een remboursement of kosten verbonden aan telefonische bankopdrachten.

Betalingen, die vanwege de opdrachtgever aan Wedigify B.V. plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend ter afdoening van de oudste openstaande post ten laste van de opdrachtgever, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.

Indien de opdrachtgever het bedrag betwist dient hij zijn bezwaren aan Wedigify B.V. binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk mede te delen.

Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft Wedigify B.V. de keuze tussen aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van eventueel afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk annuleren van de onderliggende overeenkomst, het laatste bij eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en tegen pro rato restitutie van het door opdrachtgever ter zake reeds betaalde.

Het door de opdrachtgever te betalen bedrag geeft uitsluitend recht op het gebruik van de schetsen, ontwerpen, programmatuur en dergelijke, zoals door partijen overeengekomen. Voor ieder additioneel gebruik in een later stadium is de opdrachtgever een extra vergoeding verschuldigd, waarvan de hoogte wordt bepaald door Wedigify B.V. Indien ter zake niets schriftelijk is overeengekomen geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en oplage.

artikel 16: opdrachten voor onbepaalde tijd

Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig zich repeterende al dan niet lichtelijk van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

Alle andere opdrachten dan die gegeven zijn voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging op het door partijen bepaalde tijdstip.

Ieder der partijen kan te allen tijde de gegeven opdracht voor onbepaalde tijd doen eindigen. Rechterlijke tussenkomst is daarvoor niet vereist.

Voor opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste één maand.

Tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen, geldt voor doorlopende opdrachten de opzegtermijn van ten minste één maand. Indien in een opdrachtbevestiging specifieke afspraken over contractduur en opzegtermijn zijn opgenomen, prevaleren deze boven de bepaling in dit artikel.

artikel 17: opschorting en ontbinding

Wedigify B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de

opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde betreffende de ontbinding zal op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, de overeenkomst ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Wedigify B.V. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

artikel 18: retentierecht

Wedigify B.V. is bevoegd de afgifte van zaken die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat al haar vorderingen ter zake van enige opdracht zijn voldaan.

artikel 19: auteurs- en eigendomsrecht

De opdrachtgever garandeert Wedigify B.V., dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de vermenigvuldiging of het openbaar maken van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho's, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Wedigify B.V. zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Wedigify B.V. bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Wedigify B.V. door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Wedigify B.V. de order alsnog binnen redelijke termijn uitvoeren.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Wedigify B.V. steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, films en soortelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

De door Wedigify B.V. volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, films en

soortelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Wedigify B.V. bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

De opdrachtgever verkrijgt na levering door Wedigify B.V. het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Wedigify B.V. binnen de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot vermenigvuldiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

De rechten op uitvindingen, knowhow en programmatuur die voor of tijdens de uitvoering van de opdracht of het verlenen van de diensten door Wedigify B.V. zijn verkregen of ontwikkeld, blijven steeds het eigendom van Wedigify B.V.

Iedere levering van zaken door Wedigify B.V. aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van het eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

De opdrachtgever zal alle ontwerpen en schetsen, goed dan wel afgekeurd, binnen twee maanden na levering retourneren aan Wedigify B.V. en is niet gerechtigd over te gaan tot enige reproductie in welke vorm dan ook van deze ontwerpen, schetsen en dergelijke of delen daarvan zonder schriftelijke toestemming van Wedigify B.V.

Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

De niet door de opdrachtgever verstrekte informatiedragers blijven het eigendom van Wedigify B.V., voor zover deze niet door hem afzonderlijk zijn gefactureerd en door de opdrachtgever zijn betaald. Hetzelfde geldt voor de apparatuur en de daartoe behorende onderdelen die worden gebruikt ten behoeve van de informatiedragers.

Ingeval van verlies of beschadiging van de schetsen, ontwerpen en/of illustraties die zich onder de opdrachtgever en/of derden bevinden is de opdrachtgever verplicht de daaruit voor Wedigify B.V. voortvloeiende schade te vergoeden. Ook de retourzendingen geschieden op risico en voor rekening van de opdrachtgever.

artikel 20: toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.

Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een der partijen zulks verklaart.

Alle geschillen die voortvloeien uit enige overeenkomst tussen Wedigify B.V. en opdrachtgever zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar Wedigify B.V. is gevestigd.

Artikel 21: Geheimhouding en persoonsgegevens

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze als zodanig is aangeduid of indien de ontvangende partij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de informatie vertrouwelijk van aard is.

Indien Wedigify B.V. in het kader van de opdracht persoonsgegevens verwerkt namens opdrachtgever, treden partijen in overleg over het sluiten van een afzonderlijke verwerkersovereenkomst.

Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens, waaronder begrepen de privacyverklaring, cookiemelding, toestemming, verwerkingsgrondslagen, bewaartermijnen, dataminimalisatie en naleving van de AVG.

Wedigify B.V. is niet verantwoordelijk voor de juridische juistheid van privacyverklaringen, cookiebeleid, consentteksten, verwerkingsgrondslagen of AVG-compliance, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk als afzonderlijke juridische dienstverlening is overeengekomen.

Indien opdrachtgever gebruikmaakt van externe platforms, apps of marketingtools, blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor de rechtmatige inzet daarvan en voor de instellingen die betrekking hebben op persoonsgegevens, tracking, cookies en toestemming.

Artikel 22: Derden, platforms, apps en externe software

Wedigify B.V. kan bij de uitvoering van werkzaamheden gebruikmaken van software, platforms, apps, extensies, thema's, API's, hosting, betaalproviders, marketingtools en overige diensten van derden.

Wedigify B.V. is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, werking, beveiliging, performance, prijsstelling, voorwaarden, API's, updates, beleidswijzigingen of continuïteit van systemen, platforms, apps of diensten van derden.

Kosten voor licenties, abonnementen, app-kosten, transactiekosten, gebruikskosten, hostingkosten of overige kosten van derden zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien een externe leverancier haar diensten wijzigt, beperkt, beëindigt, duurder maakt, functionaliteiten verwijdert, API's aanpast of voorwaarden wijzigt, valt het aanpassen, vervangen, herconfigureren of herbouwen van de betreffende functionaliteit buiten de oorspronkelijke scope.

Wedigify B.V. is gerechtigd werkzaamheden die voortvloeien uit wijzigingen, beperkingen of storingen bij derden als meerwerk in rekening te brengen.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig afsluiten, betalen en beheren van accounts, licenties, abonnementen en contracten met externe leveranciers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.